RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 14 TER LETRA C INCISO QUINTO Y ART. 69 – CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 36 (ORD. N° 1981 DE 26.07.2019).

Solicita un pronunciamiento respecto del plazo establecido en el inciso quinto de la letra C.- del artículo 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), sobre Incentivo al Ahorro para Medianas Empresas.

Se ha recibido en esta Dirección Nacional, su presentación indicada en el antecedente, mediante la cual solicita un pronunciamiento respecto del plazo establecido en el inciso quinto de la letra C.- del artículo 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), sobre Incentivo al Ahorro para Medianas Empresas, para ejercer la opción a que se refiere dicha disposición.

I.- ANTECEDENTES.

Luego de transcribir en forma íntegra la disposición contenida en la letra C.- del artículo 14 ter de la LIR, señala que para poder optar al beneficio de la rebaja del 50% de la renta líquida invertida en la empresa, aparte de los otros requisitos exigidos en la norma transcrita, el contribuyente debe ejercer la opción dentro del plazo para presentar la declaración anual de impuestos a la renta, manifestando que en su opinión dicho plazo corresponderá a, declaraciones con pago 30 de abril, declaraciones sin pago 9 de mayo, por lo que solicita se le confirme su interpretación de los plazos indicados.

II.- ANÁLISIS.

Sobre el particular cabe señalar, que el inciso quinto de la letra C.- del artículo 14 ter de la LIR, establece: "*Los contribuyentes deberán ejercer la opción a que se refiere esta letra, dentro del plazo para presentar la declaración anual de impuestos a la renta respectiva, debiendo manifestarlo de manera expresa en la forma que establezca el Servicio mediante resolución*"

Por su parte, el artículo 69 de la LIR, establece como regla general que las declaraciones anuales exigidas por la misma ley, deben ser presentadas en el mes de abril de cada año, y el inciso tercero del artículo 36 del Código Tributario prescribe que cuando el plazo de declaración y pago de un impuesto venza en un día feriado, sábado o 31 de diciembre, éste se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

A su turno, el inciso final del artículo 36 del Código Tributario, permite al Director del Servicio ampliar el plazo de presentación de aquellas declaraciones que se realicen por medios tecnológicos y que no importen el pago de un impuesto, respetando el plazo de los contribuyentes con derecho a devolución de impuestos. En base a esta norma, el SII ha permitido presentar las declaraciones anuales de impuesto que no importen pago, hasta el día 9 de mayo.

Ahora bien, respecto a la forma de manifestar esta opción, cabe señalar que los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la LIR, que opten por acogerse al incentivo al ahorro, deben manifestarlo a través del registro de dicha deducción en la partida N° 37 "Deducción según letra C.- del artículo 14 ter", de la "Declaración Jurada Anual sobre determinación de la Renta Líquida Imponible, Renta a atribuir y Renta Atribuida a los propietarios, titulares, socios, accionistas de SpA o comuneros para contribuyentes acogidos a las disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la LIR. (Régimen de Renta Atribuida)" Formulario N° 1923, en el plazo establecido para la presentación de dicha Declaración Jurada[1].

De igual forma los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra B) del artículo 14 de la LIR, que opten por acogerse al incentivo al ahorro, deberán manifestarlo a través del registro de dicha deducción en la Sección B: partida N° 37 "Deducción según letra C.- del artículo 14 ter", de la "Declaración Jurada anual sobre Base Imponible de Primera Categoría y Datos Contables Balance" Formulario N° 1926, en el plazo establecido para la presentación de dicha Declaración Jurada[2].

---

[1] Res. Ex. N° 82, de 31.08.2017.
[2] Res. Ex. N° 112, de 24.12.2015, modificada por Res. Ex. N° 101, de 13.10.2017.

En los casos en que los contribuyentes no hayan manifestado su opción en los términos precedentemente señalados y deseen optar por acogerse al incentivo al ahorro establecido en la letra C.- del artículo 14 ter de la LIR, o bien cuando lo hayan manifestado y deseen rectificar su opción[3], deberán acudir a la Unidad de este Servicio correspondiente a su domicilio, y solicitar mediante petición administrativa en Formulario N° 2117, la rectificación de la respectiva Declaración Jurada, lo anterior, dentro del plazo para presentar la Declaración Anual de Impuestos a la Renta respectiva, esto es, hasta el 30 de abril o el día hábil siguiente o hasta el 9 de mayo en caso de que la declaración de impuestos tenga un resultado que no implique un pago de impuestos.

III.- CONCLUSIÓN.

El plazo que los contribuyentes sujetos a las disposiciones de las letras A) o B) del artículo 14 de la LIR tienen para ejercer la opción por el beneficio contenido en la letra C.- del artículo 14 ter de la LIR, en la forma indicada en el análisis anterior, vence el 30 de abril de cada año tributario, o si este fuere feriado o sábado, se ampliará hasta el día hábil siguiente, respecto de las rentas obtenidas en el año calendario anterior, y vence el 9 de mayo en caso de que la declaración de impuestos tenga un resultado que no implique un pago de impuestos, plazos éstos que, al estar establecidos por ley, son perentorios respecto del Año Tributario en que se efectúa la opción.

Saluda a Ud.,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 1981 del 26-07-2019
Subdirección Normativa
Depto. de Impuesto Directos

[3] Sólo podrá rectificar dicha opción dentro del plazo legal para utilizar esta opción, esto es, 30 de Abril o el día hábil siguiente o hasta el 9 de Mayo en caso de que la declaración no implique un pago de impuestos.